



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/357/2024
מס' בקשה: 8/245/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

- | | | |
|------------------------------|---------------|-----------------|
| 1. | סקוזה יוסי | <u>התובעים:</u> |
| 2. | צור סקוזה עדי | (המבקשים) |
| באמצעות ב"כ עו"ד אבוקרט ברוך | | |

-נגד-

- | | | |
|------------------------------|------------|-----------------|
| 1. | דידי צחי | <u>הנתבעים:</u> |
| 2. | דידי אורטל | (המשיבים) |
| באמצעות ב"כ עו"ד סמדר אלגרבל | | |

החלטה

עניינה של ההחלטה בבקשה להשלמת פסק דין שהגישו התובעים ביום 23.04.25.

- בתאריך 17.03.25 ניתן פסק דין בתביעה שהגישו התובעים נגד הנתבעים בתיק (המפקח על המקרקעין חיפה) 257/24 **סקוזה נ' דידי** (נבו 17.03.25) (להלן – **פסק הדין**).
- פסק הדין ניתן במחלוקות, כפי שמוקדו על ידי הצדדים בדיון קדם משפט שהתקיים ביום 15.10.2024, אלו כללו את העניינים שלהלן: סילוק ידם של הנתבעים מחניית התובעים ומהצמדה משותפת של הצדדים וסילוק פרוז'קטור ומצלמות שהותקנו על ידי הצדדים בבית המשותף. הוסכם שהכרעה בנושאים אלו תינתן על פי החומר בתיק ועל סמך רשמיי מביקור במקום שייערך בנוכחות הצדדים (ראו: פרוטוקול דיון בהליך 357/24 שו' 23-29).
- בהתאם להסכמות אלו כאמור, ניתן פסק הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/357/2024
מס' בקשה: 8/245/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בתאריך 23.04.25 הגישו התובעים מסמך שכותרתו "הודעה מטעם התובעים ובקשה להשלמת פסק דין". בבקשה זו ביקשו התובעים את הסעדים שלהלן:

א. "להשלים את פסק הדין" ביחס לסעדים שנכללו בכתב התביעה אך לא זכו להתייחסות בפסק הדין (צו לסילוק גדר תלתלית ומזגן שהתקינו הנתבעים על קיר הבית המשותף).

ב. צו לסילוק מצלמה שהנתבעים התקינו לאחר פסק הדין. לטענת התובעים, לאחר פסק הדין גברו ההטרדות מצד הנתבעים, בין היתר הוצבה על ידם מצלמה על קיר דירתם, הפונה באופן בוטה ומתריס לעבר חלק משטח חניית התובעים.

ג. ביטול הצו שחייב את התובעים לסלק מצלמות שהותקנו על ידם, זאת משום שלאחר פסק הדין ניתנו להם הסכמות השכנים להותרתן.

5. תגובת הנתבעים הוגשה לתיק בהתאם להחלטתי מיום 29.04.25. בתגובתם טענו הנתבעים כי מדובר בניסיון לפתוח את ההליך מחדש, וביקשו לדחות את הבקשה.

לאחר בחינת טענות הצדדים ראיתי לדחות את הבקשה תוך חיוב התובעים בהוצאות.

6. כלל יסוד הוא כי עם מתן פסק הדין סיים בית המשפט את מלאכתו; הדרך היחידה להוסיף או להבהיר את פסק הדין שניתן היא על ידי פנייה של ראש ההוצאה לפועל בדרך הקבועה בסעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 או בדרך של תיקון טעות לפי סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984; או על ידי הגשת ערעור לערכאה המוסמכת [ראו: טל חבקין, **תיקון אנכי, תיקון אופקי ומה שביניהם: על חלוקת תפקידים יעילה בין שלוש ערכאות שיפוט** משפטים מה 333, 339 (2015)]. פרט לכך, אין בדין כל הוראה המאפשרת לבית המשפט, אחרי שנתן את פסק הדין, להוסיף הוראות, הבהרות, תיקונים, או פירושים לפסק דינו.

7. מבין הדרכים המנויות לעיל, נראה לכאורה כי התובעים מבססים בקשתם על הוראת סעיף 81 לחוק בתי המשפט, המסמיכה את בית המשפט לתקן טעות שנפלה בפסק הדין או בהחלטה, בתוך 21 ימים מיום נתינתם, זאת כאשר מדובר בטעות שהיא "טעות לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, הוספת דבר באקראי, וכיוצא באלה". סמכות התיקון הקבועה בסעיף 81 לחוק בתי המשפט מוגבלת בעיקרה ל"השמטה טכנית הנובעת מהיסח-הדעת ומתייחסת לדברים אשר בית-המשפט רצה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/357/2024
מס' בקשה: 8/245/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לכלול בהחלטתו, כאשר נתן אותה אך הדבר נשמט מתשומת-לבו ללא דעת" [ראו: [ע"א 769/77 יוסיפוב נ' יוסיפוב](#), פ"ד לב(1) 667, 670 (1978)].

8. הסמכות לתיקון טעות מכוח סעיף 81 לחוק בתי המשפט לא נועדה לאפשר תיקונים מהותיים או להשלמת חוסרים מהותיים, ש"אינם אלא מסווה לכתיבת פסק-דין חדש" (ראו: ע"א 769/77 שאוזכר לעיל); "זאת נוכח עקרון היסוד בשיטתנו המשפטית לפיו פסק דין שניתן מהווה סוף פסוק... מבחינת בית המשפט שנתן אותו. עקרון זה נועד להגשים ערכים של ודאות וסיום מחלוקות ולאפשר פעילות תקינה של המערכת השיפוטית" [ראו: בר"מ 5720/05 גופר נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה (נבו 05.08.2007)]. תיקון טעויות מהותיות או השלמת חוסרים מהותיים בפסק הדין, יכולים להיעשות רק בדרך של ערעור [ע"א 9085/00 שטרית נ' אחים שרבט חברה לבנין בע"מ, פ"ד נז(5) 402; בש"א 4765/21 מ.ר.ר.ג יזמות בע"מ נ' אנשי העיר פרויקטים בע"מ נבו 21.11.2021]]. לצד האמור, בהסכמת בעלי הדין רשאי בית המשפט להחליט בכל עת על כל תיקון בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן (סעיף 81(ב) לחוק בתי המשפט).

9. ביישום הדברים על ענייננו – הבקשה הוגשה בחלוף המועד הקבוע בסעיף 81 (א) לחוק בתי המשפט, ללא הגשת בקשה להארכת מועד או הסבר כלשהו – די באמור כדי לדחותה.

10. לגופו של עניין, לא ברור לי המקור החוקי ל"השלמת פסק דין", כפי שמבקשים התובעים. התובעים מבקשים להוסיף לפסק הדין חיובים החורגים מהסכמתם הדיונית של הצדדים. ודוק; גם לו הייתה ההסכמה הדיונית כוללת את הסעדים בעניין הגדר התלתלית ובעניין המזגן, ובשל טעות שבהיסח הדעת היו עניינים אלו נפקדים מפסק הדין – גם אז לא היה בסמכותי לשנות את פסק הדין ללא הסכמת התובעים, משאין מדובר ב"טעות" כמשמעה בסעיף 81 לחוק בתי המשפט. משמדובר בנושאים שהוחרגו מלכתחילה מגבולות הדיון שהצדדים קבעו – הבקשה פסולה עוד יותר.

11. לא זו אף זו. התובעים מבקשים להשלים את פסק הדין ולהטיל על התובעים חיובים בגין עילות שלפי הטענה "נולדו" לאחר מתן פסק הדין - בלי לקיים הליך או כול בירור, אלא על סמך תמונות שצורפו לבקשתם. כך הסעד המבוקש ביחס למצלמה, שנטען כי הותקנה לאחר פסק הדין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/357/2024
מס' בקשה: 8/245/2025

**המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. בעניין בקשת התובעים לביטול הצו שחייבם לסלק את מצלמותיהם – גם לבקשה זו אין מקום במסגרת הבקשה שלפניי - התובעים מופנים לסעיף 27ד לפסק הדין. אין באמור לחוות דעה כלשהי ביחס להתקיימות התנאי שנקבע בסעיף זה.

13. לפני סיום מצאתי להפנות לדברים שנאמרו בהחלטה שניתנה לא מזמן על ידי בית המשפט העליון (כבוד השופט א' שטיין), על היקפה הרחב של התופעה - הגשת בקשות לעיון חוזר בעניינים שבמהות, לאחר שבית המשפט קם מכיסאו ואף במועד שבו ההחלטה או פסק הדין חלוטים, ואינם ניתנים לשינוי: "**בקשות כאלה מובאות, לעתים, לפתחנו (ולפתחם של בתי משפט אחרים) על ידי בעלי דין שפועלים בשיטת "יצליח – יצליח, לא יצליח – לא יצליח", כאשר הם מנסים לשנות פסקי דין והחלטות שלא הטיבו עמם. טוב נעשה, אפוא, אם ננצל הזדמנות זאת כדי לשוב ולומר כי המענה הנכון לבקשה לקיים עיון חוזר, מטעמים שבמהות, בפסק דין או בהחלטה שיפוטית שהדין מגדירה כסופית הוא לאו מוחלט**" [בג"ץ 19749-08-24 הולצמן נ' משטרת ישראל – מדינת ישראל (נבו 08.10.24)].

14. מהטעמים שהובאו, הבקשה נדחית. התובעים ישלמו את הוצאות הנתבעים בהליך זה בסך של 1,300 ₪ בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח החלטתי לצדדים ותסגור את התיק.

ניתנה היום, ט' אייר תשפ"ה, 07 מאי 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין